

عقد استغلال مكان لإنشاء صالة كروس فیت بدار ضباط المدفعية

أنه فى يوم السبت الموافق ١ / ٦ / ٢٠٢٤ حرر هذا العقد بين كلاً من :-

١- طرف أول (مالك)

دار ضباط المدفعية والكائن مقرها بالماظة محافظة القاهرة ويمثلها السيد العميد / محمد ابو مسلم على بصفته مدير دار ضباط المدفعية

٢- طرف ثانى شركة : جيفال للاستثمار الرياضى

وعنوانها : القضاة مركز بسيون
سجل تجارى ١٤٨٩٩٥

النشاط : ادارة وتوفير الفرق الرياضية لممارسة الأنشطة المتعددة

ويمثلها السيد:- محمد عبدالمجيد عبدالحاميد يوسف بصفة / صاحب الشركة

رقم قومي: ٢٩٠٠٤٠٥١٦٠١٢٩١ سجل مدنى / القضاة / بسيون / الغربية

تمهيد

حيث أن الطرف الثانى متخصص فى مجال ادارة وتوفير الفرق الرياضية لممارسة الأنشطة المتعددة .

ولما كان الطرف الاول دار ضباط المدفعية ترغب فى ازدهار أنشطة الدار وتطويرها لاستمتاع رواد الدار

وتحقيق النفع المادي وذلك باستغلال مساحه ٢م٧٥٠ لإنشاء صالة كروس فیت بجوار ملعب النجيل الطبيعى

وبعد قيام الطرف الثانى بعمل المعاينة اللازمة للموقع تقدم بعرض فنى وعرض مالى من الشركة من اجل

استغلال مساحة ٢م٧٥٠ بجوار ملعب النجيل الطبيعى بدار ضباط المدفعية بأبعاد ٢م٣٠x٢٥ وبإيجار

شهري (١٣٠٠٠) جنية شاملة الكهرباء لتكون مدة التعاقد (٥) سنوات مع اخذ فترة سماح لمدة شهر واحد

لعملية الإنشاء على أن تؤول الملكية لصالح دار المدفعية بعد انتهاء التعاقد وبزيادة ٧% سنوياً .

وحيث ان الطرف الاول هوا احدى الوحدات العسكرية التى تصدر اليها تعليمات من شأنها صدرت ان توقف

او تؤجل او تفسخ تنفيذ بنود هذا العقد فيعتبر صدور التعليمات والوامر العسكرية نافذة على الطرفين فى

خلال اسبوع من تاريخ صدور التعليمات مع علم الطرف الثانى بذلك واذ يتمتع الطرفان بالأهلية القانونية

للتعاقد تم الاتفاق بعد المفاوضة على الاتى.

طرف أول
التوقيع)

طرف ثانى
ب.ض. ٩٢٦
٢٠٢ ٢٢١
١٢٨٩٩٥
التوقيع)

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق واى مكاتبات متبادلة بين الطرفين فى هذا الشأن جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا له

البند الثانى

اتفق الطرف الاول (المالك) وبعد قبول الطرف الثانى على استغلال مساحة ٢٧٥٠ م^٢ لإنشاء صالة كروس فیت بجوار ملعب النجيل الطبيعى بدار ضباط المدفعية بأبعاد ٢٥ × ٣٠ م^٢.

البند الثالث

١- يلتزم الطرف الثانى (المستأجر) بان يسدد للطرف الاول نقدا مبلغ ١٣٠٠٠ جنية (فقط ثلاثة عشر ألف جنيها لا غير) كايجار شهري بالاضافة الى ٣٠٠٠ جنية قيمة الكهرباء بأجمالى مبلغ ١٦٠٠٠ جنيها شهريا على ان يدفع قبل اليوم الخامس من كل شهر وبزيادة سنوية ١٠%.

٢- يلتزم الطرف الثانى بسداد (١٠٠ جنية) عن كل يوم تاخير كغرامة فى حالة عدم سداد الايجار حسب الميعاد المتفق عليه ويرفع على عاتق الطرف الثانى مسؤولية التوريد للطرف الاول.

٣- يلتزم الطرف الثانى بسداد كافة الضرائب والرسوم واى مستحقات مالية خاصة بموضوع التعاقد لاي جهة متى طلب منه ذلك ودون ادنى مسؤولية على الطرف الاول.

٤- يعتبر ايجار مكان انتظار السيارات لصالح دار ضباط المدفعية.

البند الرابع

١. يلتزم الطرف الثانى (المستأجر) بأن يستخدم العين موضوع العقد كنشاط صالة كروس فیت بجوار ملعب النجيل الطبيعى ولا يحق له تغيير هذا النشاط وفى حالة مخالفة ذلك يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسة دون حاجة الى اذار.

٢. يلتزم الطرف الثانى بعدم استخدام العين موضوع العقد فى اى نشاط مخالف للنظام العام أو الاداب العامة أو فى اى غرض مخالف للقانون أو فى اى غرض غير الغرض المخصص فى العقد.

البند الخامس

١- يلتزم الطرف الثانى (المستأجر) بتقديم بيان محدد بالادوات والالات والتجديدات اللازمة لممارسة النشاط.

٢- يلتزم الطرف الثانى (المستأجر) اثناء استخدامه للنشاط موضوع العقد بالالتزام باللوائح والتعليمات الصادرة له فى هذا الشأن ويكون مسئولا عن اى اضرار تصيبه او تصيب الغير وعن اى رسوم أو غرامات تستحق نتيجة لمخالفة ذلك.

٣- يلتزم الطرف الثانى الالتزام بالاشتراطات الهندسية واعمال الامان ويلتزم باى ضرر مادي او تعويض ناتج عن الاخلال بهذه الشروط.

طرف اول
التوقيع)

حفظ
ب.ض. ٢٠٢٠-٩٢٦
س.ت. ٢٠٢١-٩٢٦
طرف ثانى
التوقيع)

البند السادس

يلتزم الطرف الثانى بعدم ادخال اى توسيعات او تغييرات او تعديلات بالعين موضوع العقد إلا بتصديق كتابى من الطرف الاول وفى حالة مخالفة ذلك يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لانذار ودون اى مسئولية على الطرف الاول .

البند السابع

يقر الطرف الثانى أنه قد عاين العين موضوع العقد المعاينة النافية للجهالة طبقا للقانون وقد حازت قبوله ويتعهد بالصيانة والعناية بة والانتفاع بة على النحو الذى لا يعرضه للخطر .

البند الثامن

١- لا يحق للطرف الثانى بأن يتنازل او يؤجر من الباطن كل او جزء من المكان موضوع العقد مهما كانت الاسباب بمقابل او بدون مقابل لاي شخص واذا خالف ذلك يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لانذار ودون اى مسئولية على الطرف الاول .

٢- لا يحق للطرف الثانى التصرف فى كل او جزء من المكان موضوع العقد بالبيع او الهبة أو الرهن او يترتب اى حق على الوحدة للغير او استغلالها على اى وجه اخر غير المحدد بالعقد ويقع باطلا كل عمل او اجراء او تصرف ويعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه .

البند التاسع

١- يلتزم الطرف الثانى وتابعيه اثناء فترة هذا العقد اتباع تعليمات الامن التى تصدر لهم من دار ضباط المدفعية وتكون نافذة عليه وعلى تابعيه

٢- يلتزم الطرف الثانى بالحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لممارسة النشاط على صالة كروس فيت بجوار ملعب النجيل الطبيعى

البند العاشر

يحق للطرف الاول منع دخول ايا من تابعى الطرف الثانى فى حالة مخالفة البند السابق.

البند الحادى عشر

١- يلتزم الطرف الثانى بمسئولية الكاملة عن اى اضرار تصيبه او تصيب الغير نتيجة لاستغلال موضوع هذا العقد ولا يجوز لة الرجوع على الطرف الاول باى مطالب مالية او اصلاح ما قد يحدث من تلفيات بعد استلامها.

٢- يلتزم الطرف الثانى بالضمانات الصحية وكذا الاشتراطات الواردة بقانون البيئة للعين موضوع العقد وكذا العاملين به .

طرف أول
التوقيع)

حفظ
طرف ثانى
التوقيع ()
٢٢١ (٢٠٢٢)
١٤٨٩٥٥

البند الثاني عشر

يحق للطرف الاول اذا ماصدرت الية تعليمات أو أوامر عسكرية من شأنها ان توقف او تؤجل او تفسخ تنفيذ هذا العقد ومن ثم يعتبر تحقيقها فاسخ ويعتبر العقد مفسوخ من تلقاء نفسه بعد انقضاء يوم من تاريخ الاخطار بذلك

البند الثالث عشر

يقوم الطرف الثاني بانتفاع ينصب على العين محل العقد دون سواها والتي هي ملك الطرف الاول.

البند الرابع عشر

مدة هذا العقد ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من ٢٠٢٤/٧/١ تنتهي في ٢٠٢٧/٦/٣٠ لإنشاء صالة كروس فيت بجوار ملعب النجيل الطبيعي وبزيادة ١٠% سنويا مع منح الطرف الثاني فترة سماح (شهر) من تاريخ العقد لعملية الانشاء على ان يدفع الايجار اعتباراً من ٢٠٢٤/٧/١ على ان تؤول ملكية صالة كروس فيت للطرف الأول بعد ثلاث سنوات وفي حالة رغبة الطرف الثاني انهاء العقد قبل المدة المتفق عليها يلتزم باخطار الطرف الاول كتابة قبل ثلاث شهور من رغبته في انهاء العقد ويحق للطرف الاول الرجوع عليه بالتعويض .

البند الخامس عشر

بانتهاؤ مدة العقد يلتزم الطرف الثاني بتسليم العين محل العقد بالإضافة الى التجديدات ولا يحق لة استرداد التجديدات ولا يحق لة المطالبة باي تعويض عنها .

البند السادس عشر

يعتبر عملية الإنشاء لصالة كروس فيت بالإضافة للتجديدات كتأمين نهائي للعقد.

البند السابع عشر

يلتزم الطرف الثاني اثناء مدة سريان هذا العقد بالاتي:

- ١- الالتزام باتباع تعليمات امن دار ضباط المدفعية وتكون نافذة عليه وعلى تابعية.
- ٢- الالتزام باستغلال البوابة التي يحددها له مدير دار ضباط المدفعية في دخول الالات و الخامات التي يستخدمها اثناء انشاء صالة كروس فيت بجوار ملعب النجيل الطبيعي المدون بالعقد .
- ٣- يلتزم الطرف الثاني بتحويل قطعة الأرض لصالة كروس فيت على نفقته الخاصة دون تحميل الطرف الاول اى مصاريف .

البند الثامن عشر

- ١- يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على النظافة العامة لموضوع العقد .
- ٢- يلتزم الطرف الثاني بعدم وضع اى اشغالات امام صالة كروس فيت موضوع العقد .
- ٣- يلتزم الطرف الثاني باجراء الصيانة الدورية لصالة كروس فيت والاضاءة.

البند التاسع عشر

يلتزم الطرف الثاني بأن يقدم الموافقة الامنية الصادرة لة من جهاز الأمن الحربى للقوات المسلحة وفى حالة عدم صدورها او عدم التصديق لة يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى انذار ودون اى مسئولية على الطرف الاول.

طرف أول
التوقيع)

جهاز
مدير دار ضباط المدفعية
٧٢١-٢٠٢٤
١٥/٧/٢٠٢٤
طرف ثانى
التوقيع)

البند العشرون

فى حالة اخلال الطرف الثانى باى من التزاماته الواردة فى هذا العقد يحق للطرف الاول فسخ العقد والرجوع
عليه قضائيا لمطالبته باى مستحقات مالية بخصوص موضوع العقد وفى كل الاحوال يحق للطرف الاول
فسخ العقد قبل انتهاء مدته لأسباب يقدرها وفى اى توقيت يراه مناسباً ولا يكون للطرف الثانى بعد الفسخ
المطالبة باى مبالغ مالية او باى تعويض ولا يلتزم الطرف الاول سوى باخطار الطرف الثانى باى وسيلة
يراهما بانه قام بفسخ العقد بسبب يقرة الطرف الاول وهنا يلتزم الطرف الثانى بتسليم العين محل العقد الى
الطرف الاول .

البند الحادى والعشرون

يلتزم الطرف الثانى بجميع مصاريف التشغيل والصيانة والمعدات اللازمة لغرض النشاط المؤجر من اجله
وكذا الصلاحية الفنية للمعدات والادوات وجودتها وكفاءتها للعمل على نفقته .

البند الثانى والعشرون

يخضع العقد فيما لم يرد بشأنه نص لاحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية فى شان تنظيم
المناقصات والمزايدات .
اتخاذ كلا من الطرفين العنوان المثبت فى صدد هذا العقد محلا مختارا لهما يتم التخابط بشأنه وفى حالة
قيام الطرف الثانى بتغير محله المختار فيتم اخطار الطرف الاول بذلك التغير .

البند الثالث والعشرون

حرر هذا العقد من نسختين الطرف الثانى نسخة والطرف الاول نسخة للقيام بتنفيذ ما ورد بهذا العقد .

طرف اول

(التوقيع)
عميد / محمد ابو مسلم على
مدير دار ضباط المدفعية

طرف ثانى

ب.ض.ب. ٩٢٦-٢٠٢-٧٢١
ب.ض.ب. ١٩٩٥-١٩٩٥-١٩٩٥
التوقيع ()
الاسم /
رقم قومي /

٢٩١ / ١٦٠٥١٦٠٤٠٠٢٩١